WHITE PAPER | DERECHO MERCANTIL

Cobrar antes de reclamar: un protocolo para la morosidad de las pymes

Por que los plazos de pago siguen creciendo y que puede hacer una empresa antes de llegar al juzgado.

Departamento de procesal civil · octubre de 2026

Resumen ejecutivo

1. El plazo medio de pago a pymes ha subido ▲ +12 dias desde 2022 y sigue por encima del de referencia.
2. La mayoria de los impagos no son insolvencias: son facturas discutidas o sin aceptar que un protocolo interno evita.
3. Un requerimiento fehaciente a tiempo y la via monitoria resuelven la mayor parte de las reclamaciones sin juicio.

Contenido

1. El problema
2. Los plazos de pago
3. Que puede hacer la empresa
4. Notas

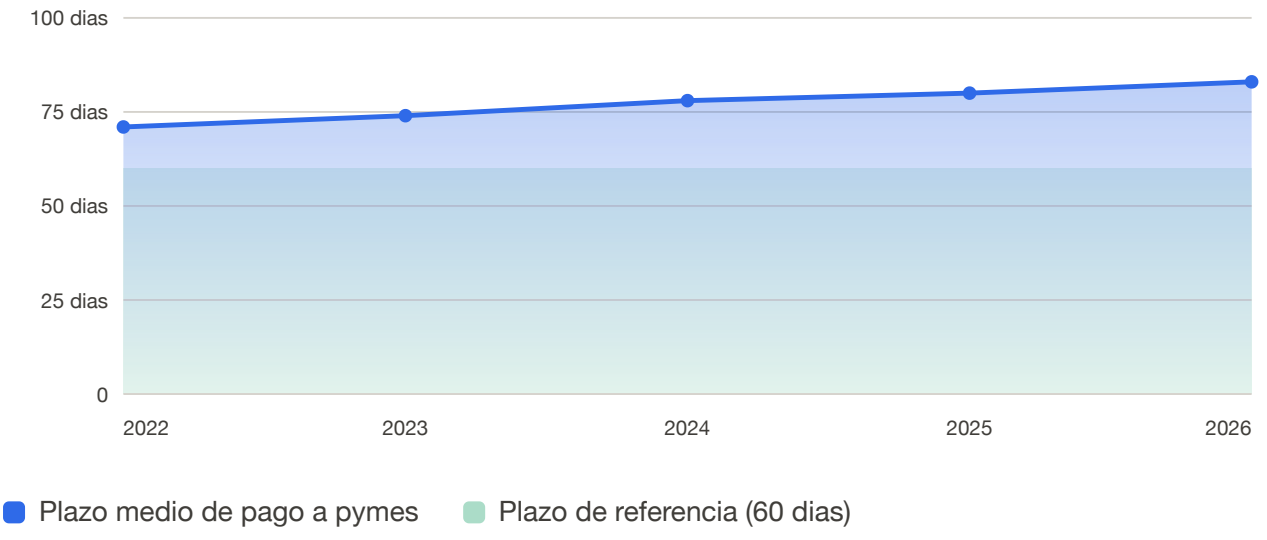
1. El problema

Las pymes financian a sus clientes sin quererlo. Cada dia de retraso en el cobro es circulante que no se puede destinar a la actividad.

> **Cobrar no empieza cuando vence la factura: empieza cuando se firma el pedido.**

2. Los plazos de pago

La serie de los ultimos cinco anos muestra una subida sostenida del plazo medio, de 71 dias a 83 dias.

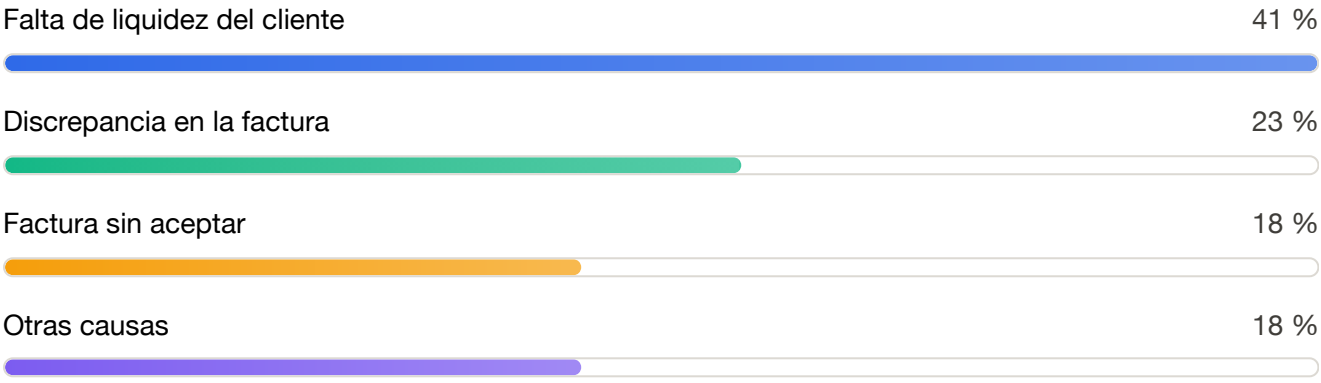


Fuente: Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026

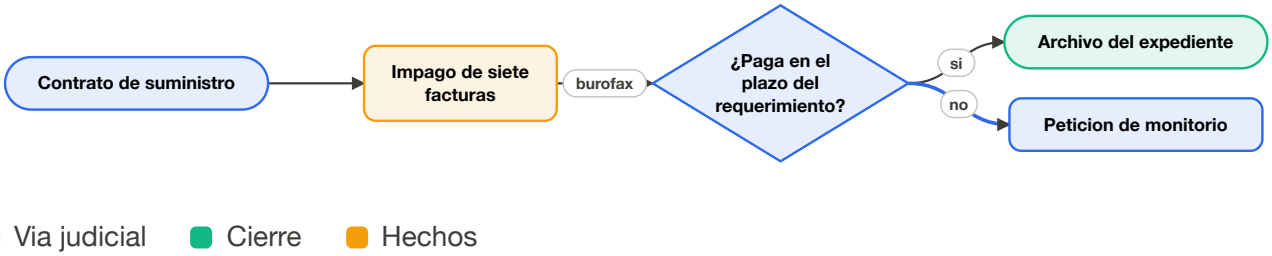
La distancia frente al plazo de referencia no se ha cerrado en ningun ejercicio.

3. Que puede hacer la empresa

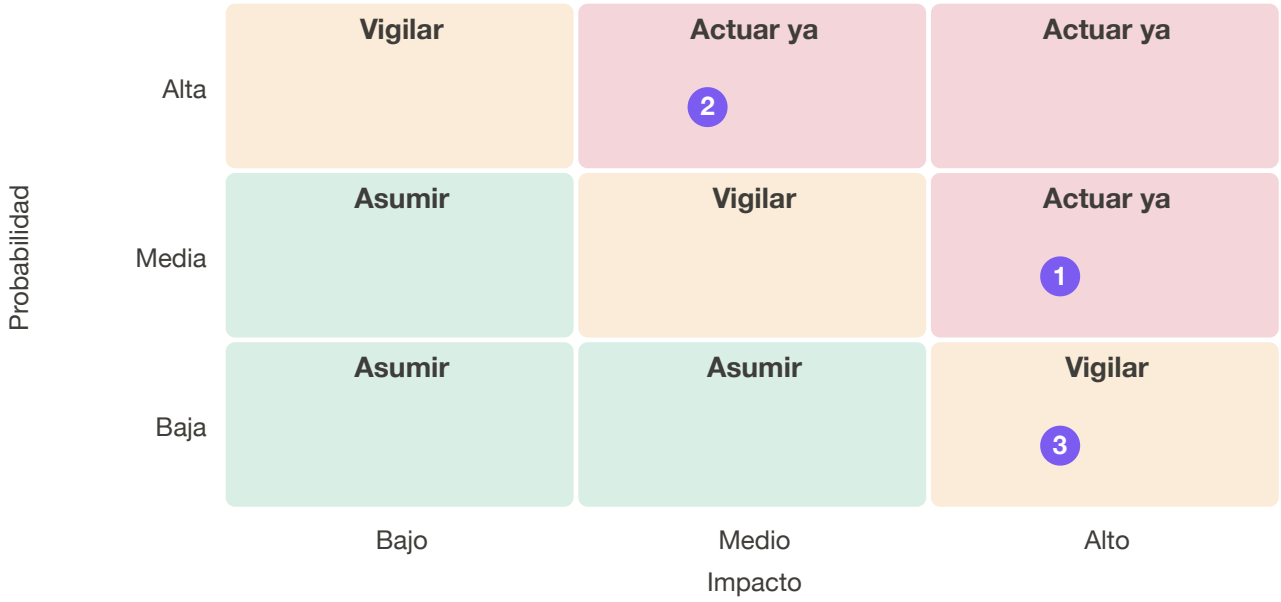
Las causas del impago marcan la respuesta: una discrepancia se resuelve con documentacion; una falta de liquidez, con garantias y con rapidez.



Fuente: Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026



Fuente: Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026



Cliente unico que concentra ventas
Facturas sin aceptacion escrita
Prescripcion por inactividad

Fuente: Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026

Tres medidas que cambian el resultado

- Aceptacion escrita de cada factura o albaran.
- Requerimiento fehaciente a los treinta dias del vencimiento.

4. Notas

1. Todas las cifras de este documento son ficticias y sirven solo para mostrar el formato.

Fuentes

1. Datos ficticios de demostracion, consultado el 11 de octubre de 2026

Documento de trabajo. No sustituye al asesoramiento de un profesional colegiado ni a la liquidacion judicial de intereses.